

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5890/2539

บริษัท นครหลวงเส้นใยสังเคราะห์ จำกัด
(มหาชน

โจทก์
จำเลย

กรมสรรพากร

ป.รัชฎากร มาตรา บัญญัติอัตราภาษีการค้า ประเภท การค้า 11 การค้า
อสังหาริมทรัพย์

บริษัทโจทก์เจ้าหนี้ซึ่งมิได้มีวัตถุประสงค์ค้าอสังหาริมทรัพย์หรือเคยประกอบ
การค้าที่ดินมาก่อนรับโอนที่ดินมาจากลูกหนี้เพื่อเป็นการดีใช้หนี้ในขณะที่ลูกหนี้ไม่มี
ทรัพย์สินอื่นจะชำระหนี้เมื่อรับโอนมาแล้วก็ได้มีการปรับปรุงหรือพัฒนาที่ดินดัง
กล่าวแต่ได้นำที่ดินไปจำนองแก่ธนาคารเพื่อค้ำประกันหนี้ของโจทก์ต่อมาปีเศษที่ดิน
มีราคาขึ้นเพราะมีการขยายถนนที่ตัดผ่านที่ดินนั้นโจทก์จึงได้ขายไปแล้วนำเงินที่
ขายได้ชำระหนี้แก่ธนาคารเจ้าหนี้เช่นนี้ย่อมถือไม่ได้ว่าโจทก์ขายที่ดินดังกล่าวไปเป็น
ทางค้าหรือหากำไรอันจะต้องเสียภาษีการค้าตามบัญญัติอัตราภาษีการค้าท้าย
หมวด 4 ลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งให้เสียภาษีการค้า เบี้ยปรับเงินเพิ่ม และภาษี
บำรุงเทศบาลของเจ้าพนักงานตามหนังสือแจ้งภาษีการค้าเลขที่ใบแจ้งอากร
ต.1/1037/3/12050 ลงวันที่ 10 เมษายน 2534 การประเมินสำหรับเดือนมิถุนายน

สิงหาคม และตุลาคม 2530และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์เลขที่51/2537/1 ลงวันที่ 28 มกราคม 2537 ที่สั่งให้โจทก์ชำระภาษีเบี้ยปรับ
เงินเพิ่มและภาษีบำรุงเทศบาล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,276,506.57 บาท

จำเลยให้การว่า การประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายกฎหมาย
ตามประมวลรัษฎากรทุกประการ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินตามหนังสือแจ้งภาษีการ
ค้าเลขที่ไปแจ้งภาษีอากรที่ ต.1/1037/3/12050ลงวันที่ 10 เมษายน 2534 และคำ
วินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่51/2537/1 ลงวันที่ 28 มกราคม 2537

จำเลย อุทธรณ์ ต่อ ศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า มีปัญหาว่าโจทก์ขายที่ดินตามฟ้องไป
เป็นทางค้าหรือหากำไรหรือไม่ ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้แย้งกันรับฟังได้ในชั้นนี้ว่า
โจทก์กับบริษัทกรุงเทพฯ บริการอุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทในเครือเดียวกัน มี
นายเจียม สมประกิจ เป็นกรรมการของทั้งสองบริษัทบริษัทฯ บริการ
อุตสาหกรรม จำกัด เป็นหนี้เงินกู้โจทก์จำเลย 25,000,000 บาท และเป็นหนี้เจ้าหนี้
อื่นอีกหลายรายรวมทั้งธนาคาร กรุงเทพ จำกัด ด้วย การดำเนินกิจการประสบกัน
การขาดทุนมาตลาด จนกระทั่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด เจ้าหนี้รายใหญ่ได้สั่งพนักงาน
จำนวน 3 คน เข้ามา เป็นกรรมการบริษัทเพื่อควบคุมการดำเนินการของบริษัท ขณะ
เดียวกันโจทก์ก็เป็นหนี้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด อยู่ด้วย ประมาณ 300,000,000 บาท
โจทก์และบริษัทฯ บริการอุตสาหกรรม จำกัด โดยความยินยอมเห็นชอบของ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด เจ้าหนี้ได้ทำสัญญาประนอมหนี้จำนวน 25,000,000 บาท
ตามเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 6 ถึง 7(ล.1 แผ่นที่ 121 และ 122) โดยบริษัท
กรุงเทพฯ บริการอุตสาหกรรมจำกัด ลูกหนี้ตกลงโอนที่ดินของตนโฉนดเลขที่ 4085

และที่ดินของนายเจียม อีก 4 แปลง โฉนดเลขที่ 2896, 2884, 1901 และ 4078 เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 43 ไร่ 80 ตารางวา ให้แก่โจทก์เจ้าหนี้โดยดีราคา รวม 4,781,000 บาท รวมทั้งโอนหุ้นของบริษัทอื่นที่ถืออยู่มูลค่า 9,999,400 บาท ให้แก่โจทก์ด้วยเพื่อเป็นการชำระหนี้และตกลงกันให้หนี้ที่เหลือนอกจากนั้นระงับไป ต่อมาวันที่ 31 กรกฎาคม 2529 และวันที่ 1 สิงหาคม 2529 ได้มีการจดทะเบียนโอนที่ดินทั้ง 4 แปลง ให้แก่โจทก์ และในวันเดียวกันโจทก์ก็ได้จดทะเบียนจำนองที่ดินทั้ง 5 แปลง นั้น คำประกันหนี้ของโจทก์ที่มีอยู่กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด ต่อมาวันที่ 6 สิงหาคม 2530 และวันที่ 15 ตุลาคม 2530 โจทก์ขายที่ดินทั้ง 5 แปลง ดังกล่าวไปในราคา รวม 15,556,600 บาท และได้นำเงินที่ขายได้ชำระหนี้แก่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด เจ้าพนักงานประเมินเห็นว่าโจทก์ขายที่ดินได้กำไรถึงสามเท่าของราคาที่ได้รับโอนดีใช้หนี้มาเป็นการขายที่ดินไปโดยมุ่งในทางการค้าหากำไรจึงประเมินให้โจทก์เสียภาษีการค้าโจทก์อุทธรณ์คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าการประเมินชอบแล้วแต่พิจารณาลดเบี้ยปรับให้แก่โจทก์ครึ่งหนึ่งของเบี้ยปรับตามกฎหมายศาลฎีกาเห็นว่า การที่โจทก์ได้ที่ดินทั้ง 5 แปลง มา ก็โดยการรับโอนชำระหนี้จากลูกหนี้ของโจทก์หาใช่การซื้อที่ดินมาไม่ ทั้งนายวิเชียร กุลตวนิช พยานโจทก์ซึ่งเป็นพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด อยู่ในระหว่างปี 2519 ถึง 2537 เบิกความยืนยันว่า หากโจทก์ไม่รับโอนที่ดินดังกล่าวใช้หนี้ก็ไม่แน่นอนว่าโจทก์จะได้รับชำระหนี้จากบริษัทกรุงเทพฯ บริการอุตสาหกรรม จำกัด เนื่องจากมีเจ้าหนี้ของบริษัทดังกล่าวหลายรายด้วยกัน และได้ความจากนายโสภณ วิจิตรกร กรรมการโจทก์ว่า ขณะที่โจทก์ทำสัญญาประนอมหนี้กับบริษัทกรุงเทพฯ บริการอุตสาหกรรม จำกัด นั้น ขณะนั้นบริษัทดังกล่าวหยุดประกอบกิจการ จึงเชื่อว่าการที่โจทก์ทำสัญญาประนอมหนี้และรับโอนที่ดินทั้ง 5 แปลง มา เพราะเห็นว่าฐานะการเงินของบริษัทกรุงเทพฯ บริการอุตสาหกรรม จำกัด ไม่อยู่ในฐานะที่จะชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ทั้งหมดได้ หากไม่รับชำระหนี้เป็นที่ดินไว้ก่อนโจทก์อาจจะไม่มีโอกาสได้รับชำระหนี้คืนเลย หาใช่โจทก์ยอมรับ

ชำระหนี้เป็นที่ดินแล้วยอมให้หนี้ที่เหลือระงับไป เพราะหวังว่าจะนำที่ดินไปค้าหา
กำไรได้ในภายหลังดังที่จำเลยอุทธรณ์ไม่ นอกจากนั้นเมื่อโจทก์รับโอนที่ดินมาแล้วก็
ไม่ปรากฏว่าได้ทำการปรับปรุงหรือพัฒนาที่ดินดังกล่าวแต่อย่างใดเลย คงปล่อยไว้ใน
สภาพเดิมจนกระทั่งขายไป ส่วนการที่ขายที่ดินทั้ง 5 แปลง ไปได้กำไรถึง 10 ล้าน
บาทเศษนั้น ได้ความจากนายโสภณว่า ตอนที่โจทก์รับโอนที่ดินทั้ง 5 แปลงขณะนั้น
มีถนนร่มเกล้าตัดผ่าน รถสามารถวิ่งได้เพียง 2 ช่องทางต่อมาประมาณ 1 ปี ได้มีการ
ทำถนนใหม่โดยขยายเป็น 4 ช่องทางเดินรถและมีนายหน้าซื้อขายที่ดินเข้ามาติดต่อกับ
โจทก์ ซึ่งน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ราคาที่ดินสูงขึ้น และโจทก์เห็นว่าควรจะขาย
เพื่อเอาเงินใช้หนี้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด เจ้าหนี้ เห็นว่า พฤติการณ์ที่โจทก์เจ้าหนี้ ซึ่ง
มิได้มีวัตถุประสงค์ค้าอสังหาริมทรัพย์หรือเคยประกอบการค้าที่ดินมาก่อนรับโอน
ที่ดินมาจากลูกหนี้เพื่อเป็นการดีใช้หนี้ในขณะที่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินอื่นจะชำระหนี้
เมื่อรับโอนมาแล้วก็ได้มีการปรับปรุงหรือพัฒนาที่ดินดังกล่าวแต่อย่างใด แต่ได้นำ
ที่ดินไปจำนองแก่ธนาคารเพื่อค้ำประกันหนี้ของโจทก์ ต่อมาปีเศษที่ดินมีราคาสูงขึ้น
เพราะมีการขยายถนนที่ตัดผ่านที่ดินนั้น โจทก์จึงได้ขายไปแล้วนำเงินที่ขายได้ชำระ
หนี้แก่ธนาคารเจ้าหนี้ เช่นนี้ย่อมถือไม่ได้ว่าโจทก์ขายที่ดินดังกล่าวไปเป็นทางค้าหรือ
หากกำไรอันจะต้องเสียภาษีการค้าตามบัญชีอัตราภาษีการค้าท้ายหมวด 4 ลักษณะ 2
แห่งประมวลรัษฎากร ที่ศาลชั้นต้นให้เพิกถอนการประเมินชอบแล้วคำพิพากษานี้
ที่ 2860/2531 ที่จำเลยอ้างข้อเท็จจริงไม่ตรงกันกับคดีนี้

พิพากษายืน

(สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์-จรัญ หัตถกรรม-สุชาติ ถาวรวงษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ